

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת ינון אזולאי

פ/25/203

הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (הגבלת תשלום דמי חניה במוסד רפואי), התשפ"ג-2022

תיקון סעיף 1ב70 1. בפקודת התעבורה¹, בסעיף 1ב70, אחרי סעיף קטן (ב) יבוא :

"(ב1) (1) מפעיל חניון המיועד לשמש את הבאים למוסד רפואי, לא יגבה דמי חניה בחניון –

(א) בסכום העולה על עשרים שקלים חדשים ליום – אם לנוהג הרכב ניתן אישור מהמוסד הרפואי, לפיו הוא ביקר בו ביום החניה ;

(ב) בסכום העולה על עשרה שקלים חדשים ליום – אם לנוהג הרכב ניתן אישור מהמוסד הרפואי, לפיו הוא ביקר קרוב משפחה המאושפז במוסד הרפואי למעלה משבעה ימים ;

(ג) אם לנוהג הרכב ניתן אישור מהמוסד הרפואי, לפיו הוא ביקר קרוב משפחה המאושפז במוסד הרפואי במשך למעלה מארבעה-עשר ימים, הוא יהיה פטור מדמי חנייה מהיום החמישה-עשר.

(2) הוראות פסקת משנה (1) יחולו על חניית רכב אחד בלבד ביום עבור כל מטופל או מאושפז, לפי העניין.

(3) מי ששילם למפעיל חניון תשלום יומי כאמור בפסקת משנה (1), רשאי להיכנס ולצאת מהחניון באותו יום ללא הגבלה, ובלבד שהכניסה והיציאה ייעשו באמצעות כלי הרכב איתו נכנס לחניון לראשונה.

(4) על מוסד רפואי ליידע את הציבור במידע כאמור בפסקת משנה (1) באמצעות דפי מידע, שילוט בכניסה וביציאה ממגרשי החנייה ופרסום באתר האינטרנט של המוסד הרפואי.

¹ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ' 173.

- (5) בכל מוסד רפואי ימונה גורם אחראי הממונה על תחום פניות בנושא הסדרי החניה במוסד הרפואי לפי הוראות פסקת משנה (1), אשר פרטיו יפורסמו באמצעים כאמור בפסקת משנה (4).
- (6) לעניין סעיף קטן זה, "מוסד רפואי" – כהגדרתו בסעיף 24 לפקודת בריאות העם, 1940.²

דברי הסבר

כיום בכניסה לבתי חולים נאלצים מבקרים לשלם סכומים גבוהים, לעתים מאות שקלים מדי יום, בעבור חניה. מטרת הצעת החוק היא להגביל את הסכום שמשלמים מבקרי בתי החולים בעד חניה בחניוני בתי החולים.

ב-1.5.2017 הפיץ משרד הבריאות חוזר לבתי החולים (להלן – החוזר), ובו נקבע כי מחיר חניה מרבי למשך 24 שעות בחניון בית החולים הוא 20 ש"ח בלבד לכל רכב, וזאת ללא הגבלה של מספר כניסות ויציאות מהמרכז הרפואי במהלך 24 שעות. יצוין כי חוזר זה חל על המרכזים הרפואיים הממשלתיים הכלליים המפעילים מגרשי חניה, הן באופן ישיר והן באמצעות זכיינים. עם זאת, בחלק מחניוני בתי החולים נגבה סכום גבוה יותר בעד חניה.

לפיכך, מוצע לקבוע כי מפעילי חניונים המשמשים את הבאים למוסד רפואי לא יגבו סכום העולה על 20 ש"ח ליום מנוהג רכב שקיבל אישור מהמוסד הרפואי שבו ביקר ביום החניה. התניית מחיר החניה באישור כאמור תצמצם את השימוש בחניון בית החולים על ידי נהגים שלא הגיעו לשם קבלת טיפול רפואי. כמו כן, מוצע לקבוע כי תשלום בעבור חניה כאמור יאפשר לנוהג הרכב להיכנס ולצאת מהחניה כמה פעמים שירצה באותו היום, ללא הגבלה ובלא שייאלץ לשלם בכל פעם מחדש דמי חניה, ובלבד שהוא נכנס ויוצא מהחניון עם כלי הרכב שאיתו נכנס לחניון לראשונה.

בנוסף, מוצע לקבוע כי מי שמבקר קרוב משפחה המאושפז במוסד רפואי במשך למעלה משבוע יהיה זכאי לשלם סכומים מופחתים בעבור חניה של רכב אחד ביום, וכן מוצע לקבוע כי מי שמבקר קרוב משפחה המאושפז במוסד רפואי במשך למעלה משבועיים יהיה פטור מתשלום דמי חניה. עוד מוצע שמוסדות רפואיים יחויבו לידע את הציבור בדבר תעריפי החניה ולמנות גורם שיהיה אחראי על הטיפול בפניות בנושא הסדרי החניה במוסד הרפואי.

הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת השמונה-עשרה על ידי חבר הכנסת זאב בילסקי (פ/18/3356), על שולחן הכנסת התשע-עשרה על ידי חבר הכנסת אילן גילאון (פ/19/1857), על שולחן הכנסת העשרים על ידי חברי הכנסת אילן גילאון ומיקי רוזנטל (פ/20/1080), על שולחן הכנסת העשרים ואחת על ידי חבר הכנסת אילן גילאון (פ/21/28), על שולחן הכנסת העשרים ושתיים על ידי חבר הכנסת אילן גילאון (פ/22/493), על שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חברת הכנסת חוה אתי עטייה (פ/23/94) ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת מירב בן ארי (פ/24/697), על ידי חבר הכנסת אופיר כץ (פ/24/1659), על ידי חברי הכנסת אוסאמה סעדי ואחמד טיבי (פ/24/2342 ; פ/24/2653), על ידי חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין וקבוצת חברי הכנסת (פ/24/2852), על ידי חברי הכנסת אוסאמה סעדי ואחמד טיבי (פ/24/3376), ועל ידי חבר הכנסת אימן עודה וקבוצת חברי הכנסת (פ/24/3711). הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת ינון אזולאי וקבוצת חברי הכנסת (פ/24/2853 ; פ/24/3363).

הצעת החוק זהה לפ/24/3363 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י"ח בכסלו התשפ"ג (12.12.2022)

² ע"ר 1065, תוס' 1, עמ' (ע) 191, (א) 239.